合同编号：FJGHFW26010

上海时代光华教育发展有限公司

与

福建省港航建设发展有限公司

关于极光数字化学习服务平台（V1.0）

之

服务合同

2026 年 08 月 31 日于福州台江区签署

甲方（需方）：福建省港航建设发展有限公司

住所：福州市台江区江滨中大道 356 号福建交通集团物流信息大厦 9 楼

法定代表人：　林我棉

联系电话：0591-87583863

传真：0591-87581711

乙方（供方）：上海时代光华教育发展有限公司

住所：上海市青浦区公园东路 1155 号科技创业中心 429-431 室

法定代表人：孙卫珏

联系电话：　021-64271717

传真：021-64278755

甲、乙双方经过平等协商，就乙方为甲方提供“极光数字化学习服务平台（V1.0）”及课件（以下简称“极光数字化平台”）服务有关事宜达成如下条款：

第一条　产品内容

乙方提供的极光数字化平台由极光数字化学习服务平台（V1.0）与在线课件组成，并免费提供有关标准服务。

（一）极光数字化学习服务平台（V1.0）

“极光数字化学习服务平台（V1.0）”是用以支持在线学习及整体管理的软件系统平台，是乙方自主开发的企业在线学习管理软件，安装运行在乙方的互联网服务器上。甲方登陆以下网址，通过授权账号使用。

通用登陆网址为：http://v4.21tb.com，甲方可以设置个性登录页面，一般是 http://fjgh.21tb.com。

（二）在线课件的使用

在线课件安装运行在乙方的互联网服务器上，以极光数字化平台公共课程为主，为乙方拥有自主知识产权或合法授权的在线课件库。甲方购买授权账号后，可以在约定期限内，以在线浏览和在线播放的方式使用，但该在线课件不向甲方提供任何形式的下载（经乙方书面许可同意的或系统设计者许可除外），甲方也不得再向其他任何第三方转授权使用。

（三）标准服务

乙方免费提供有关标准服务。

第二条　标准服务

（一）本合同生效之日起伍个工作日内，乙方为甲方开通本合同所规定的产品账号及提供有关服务。

（二）在合同期内，乙方负责保证极光数字化平台的通畅和正常使用。

（三）在合同期内，甲方凭授权账号可在任意时间和地点（须具备网络接入条件），登陆使用极光数字化平台的各种功能，学习极光数字化平台中的公共课程和甲方传到服务器上的甲方自有学习资源。

（四）在合同期内，乙方极光数字化平台如有升级或更新，甲方免费享受升级或更新服务。

（五）乙方保证每年不少于一次添加或升级极光数字化平台中的公共课程。

（六）乙方免费提供有关乙方产品的技术服务。乙方在接到甲方书面技术服务申请后 2 个工作日内响应服务。

第三条　费用结算

（一）乙方提供给甲方的产品与服务

开始使用日期	到期使用日期	企业使用账号数
2026 年 08 月 31 日	2027 年 08 月 30 日	60 个

备注：（1）平台实际开始使用日期以实际时间为准，使用周期为一年整，合同期满后再另行签订协议。

（2）后续如需新增账号，以 5 个账号为一个单位；

（3）新增账号使用日期，不到半年按半年计，费用 200 元/个；

超过半年不到一年按一年计，费用 400 元/个。

（二）本合同总金额

大写：贰万 元人民币，小写 20,000 元 人民币。

（三）甲方于收到等额合法有效的增值税专用发票之日起 15 个工作日内，向乙方支付合同约定款项，乙方指定账号(如下)：

户名全称：上海时代光华教育发展有限公司

开户银行：上海浦东发展银行青浦支行

账　　号：98190154740007259

纳税人识别号：91310118763023841C

地址及电话：上海市黄浦区福州路 465 号德必上海书城 WE2301　021-64277919

乙方应在本合同签订后五个工作日内，向甲方开具与本合同金额相对应的增值税专用发票，甲方开票信息：

名称：福建省港航建设发展有限公司

纳税人识别号：91350000759382892Y

地址、电话：福建省福州市台江区鳌峰街道江滨中大道 356 号福建交通集团物流信息大厦 8-9 层 0591-87583863

开户行及账号：　福建省建设银行营业部 35001002406059998888

开票人：上海时代光华教育发展有限公司

开票内容：*生产生活服务*极光数字化学习服务平台 V1.0

税率：6%

第四条　保密、知识产权归属及授权

（一）保密条款

1、保密信息指在讨论、签订、执行本合同过程中，一方从另一方（或其母公司、子公司、关联公司及其工作人员等）所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的任何商业、营销、技术、运营数据或其他类似性质的资料，无论在披露时是否以口头或以书面方式表明其具有保密性的信息，包括但不限于尚未公开披露的财务信息、技术信息、经营信息、商业信息及其他商业秘密等信息。

2、未经保密信息的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该保密信息的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限至保密信息公开时止。保密义务不因合同的无效、终止、中止、被解除和履行完毕而丧失。

（二）知识产权

1、本合同涉及的“极光数字化平台”的软件著作权证书登记号为 2022SR1311235，软件名称为“极光数字化学习服务平台（V1.0）”。

2、本合同涉及的 “极光数字化平台”及“极光数字化平台公共课程”，包括知识产权与商业运营权在内的所有权利，完全归乙方所有，乙方保证拥有极光数字化平台和课件的知识产权或合法授权，不侵犯任何第三方的合法权益。如第

三方因乙方提供的产品内容与服务向甲方主张权利，由此产生的一切法律后果由乙方承担。给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

3、乙方只授权甲方在甲方公司内部非商业性使用，甲方须在授权范围内合法使用乙方的课件和软件系统。

4、甲方自有学习资源

甲方有权上传甲方自有的网络课件、视频、图片或文字资料（以下统称“甲方自有学习资源”）至乙方的极光数字化平台上，由甲方负责管理和使用。

⑴ 甲方对甲方自有学习资源做如下保证：

① 甲方保证拥有甲方自有学习资源的合法知识产权或合法授权，不侵犯任何第三方的合法权利。

② 甲方保证上传的甲方自有学习资源仅在甲方公司内部供甲方员工培训、学习之用，甲方保证不利用极光数字化平台和甲方自有学习资源进行任何营利性商业活动，不侵犯乙方和任何第三方的合法权利。

甲方违反上述保证，引起法律纠纷的，由甲方承担全部法律责任，乙方不承担任何相关责任。给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

⑵ 乙方保证不侵犯甲方自有学习资源的知识产权，不利用甲方自有学习资源进行任何营利性商业活动，不将甲方自有学习资源以任何形式提供给任何第三方。乙方违反上述保证，引起法律纠纷的，由乙方承担全部法律责任。给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

（三）乙方对甲方做出如下保密承诺

1、乙方对甲方的基本注册信息以及通过“极光数字化平台”上传的自有学习课件等数据进行保密。

2、乙方不向任何第三方泄露甲方上传的数据，在服务终止后，乙方不可恢复地删除服务器上甲方上传的数据。

3、乙方的上述承诺，应国家法律、法规要求披露时除外。

第五条　甲方违约责任

（一）甲方不得以任何形式对乙方产品的知识产权及商业运营权进行侵犯，包括但不仅限于以下行为：对乙方产品进行任何形式的复制、拷贝、翻译、转化与衍生、反汇编及反编译；将乙方产品转借他人使用；出售、出租、再授权等商

业性使用；将其中的文字、声音、音乐、图像、照片、动画、录音录像、音频视频、软件以及应用程序做任何形式的商业性使用；进行超出授权范围的使用；在大众传播媒体上播放。

（二）在有证据证明甲方侵犯了乙方的知识产权的情况下，乙方有权在通知甲方的前提下，立即解除本合同。

（三）甲方须保护好相关账号密码，否则由此引起的损失由甲方承担，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

（四）甲方逾期付款的，乙方有权暂停甲方“极光数字化平台”的使用，每逾期一日，按本合同总金额的 1%（百分之壹）支付乙方违约金，逾期付款超过三十日的，乙方有权解除本合同。

（五）甲方违反本合同第四条的约定，泄露乙方保密信息的，甲方应承担违约责任，双方约定违约金为本合同总金额的 30%，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

第六条　乙方违约责任

（一）根据本合同约定，如因乙方原因（不可抗力因素除外），导致甲方“极光数字化平台”账号未按期开通，每延期 1 日，乙方按照本合同金额的 1%（百分之壹）作为违约金向甲方赔偿。乙方逾期开通账号超过三十日的，甲方有权解除本合同且不承担任何责任。给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

（二）在甲方使用过程中，如因乙方原因（不可抗力因素除外），乙方所提供的“极光数字化平台”不能正常使用的，乙方双倍延长甲方不能正常使用“极光数字化平台”的时间作为补偿（即乙方在甲方使用期限到期后对甲方不能正常使用极光数字化平台的这部分时间进行顺延，顺延的时间为甲方不能正常使用极光数字化平台的时间的两倍）。

（三）对非乙方原因造成的项目延误，乙方不承担相关责任，该等因素包括但不限于不可抗力、甲方计算机设备、网络设备不符合要求、甲方承诺的资源缺乏、甲方的决策失误、甲方人员变更等。

（四）乙方违反本合同第四条的约定，泄露甲方保密信息的，应承担违约责任，双方约定违约金为本合同总金额的 30%，给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

第七条 违约责任的承担和有限保证

（一）违约责任的承担

除本合同另有约定外，任何一方直接或间接违反本合同的任何条款，或不承担或不及时、充分地承担本合同项下其应承担的义务即构成违约，守约方有权以书面通知要求违约方纠正其违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除违约后果，并赔偿守约方因违约方之违约行为而遭致的损失。

若违约方在收到守约方关于其违约行为的上述通知后 30 日内仍未有效地纠正其违约行为，则违约方应向守约方支付本合同总金额的 30%作为违约金，若违约金不足以弥补给守约方造成的损失（包括但不限于经法院或仲裁机构判决、裁决、或与他人和解、调解导致守约方应承担的赔偿/补偿费用以及守约方支出的律师费、诉讼费、差旅费等）的，不足部分违约方应予补足。

（二）有限保证

除本合同明确约定以外，乙方未就本合同项下的服务或交付成果或提供给甲方的任何材料向甲方做出其他任何明示或暗示的保证。

第八条 不可抗力条款

由于“不可抗力”（如地震、海啸、泥石流、火山爆发等自然现象、火灾、意外事故、断电、通信线路中断、水灾、政府行为、法律规定等）原因造成的对本合同的任何不能履行或延迟履行，应部分或全部免除遭受“不可抗力”的一方对本合同不能履行的责任，但遭受不可抗力一方应在发生不可抗力之日起 7 个工作日内及时通知对方，由双方协商解决合同的继续履行或终止事宜。

第九条 争议解决方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第(1)种争议解决方式：

1、向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼，本合同履行地：福州台江区。

2、向原告住所地有管辖权的人民法院提诉讼。

3、向合同履行地仲裁委员会提起仲裁，本合同履行地：福州台江区。

第十条 其 它

（一）本合同自双方签订之日起生效。合同签署后，甲、乙双方均须密切配

台，共同遵守。双方合同执行中保持密切联系和沟通，确保合同顺利执行。

（二）本合同任何一个条款的无效、中止或被撤销，不影响其他条款的效力。

（三）双方通讯地址如下：

甲方地址：福建省福州市台江区鳌峰街道江滨中大道 356 号福建交通集团物流信息大厦 9 层

邮编： 350014

联系电话： 0591-87583863

乙方地址：上海市黄浦区福州路 465 号德必上海书城 WE2301

邮编：200001

联系电话：021-64271717

所有通知都必须以书面的形式进行，并且在下列条件下视为送达：（a）在使用快递服务时，在快递投递之后视为送达；或者（b）在使用传真发送时，在收到发送成功的信号时视为送达。并且，该快递或传真的地址必须为本合同签字部分列明的地址。任何一方变更上述联系方式的，应在变更之日起七个工作日内，以书面形式通知另一方，否则由此造成变更方无法及时收到通知的，由变更方自行承担相应后果。。

（四）无论因何种原因（包括但不限于违反适用的法律法规）导致本合同任何条款完全或部分无效或不具有执行力，不影响本合同任何其他条款的效力、合法和可执行性。

（五）合同共有 零 个附件，附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

（六）本合同由双方共同签署，双方加盖公章或合同章之日起生效。

（七）本合同壹式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

（八）乙方同意甲方权属企业：福建省海航建设管理有限公司、福建省莆田涵江港口建设发展有限公司、莆田兴港发展有限公司、南平新城港区开发有限公司，以及甲方分公司：福建省港航建设发展有限公司罗屿分公司使用港航学习平台（ID：fjgh），甲方权属企业、分公司享有本合同约定甲方享有的权利，除本合同第三条（一）约定的新增账号费用外，甲方权属企业、分公司无需向乙方另行支付合同费用，新增账号费用如为甲方权属企业、分公司使用的，则由甲方权属企业、分公司与乙方另行签订合同并支付。

（以下无正文）

甲方： 福建省港航建设发展有限公司 （盖章） 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 2026年 8月31日	乙方： 上海时代光华教育发展有限公司 （盖章） 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 2026年 8月31日